

予備独自問題 R3-18

(配点: 2)

月 日

月 日

接見に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 鑑定留置されている被疑者は、弁護士又は弁護士となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
- イ. 弁護士又は弁護士となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見については、被疑者の防御の準備のため特に重要であるから、捜査機関による接見の日時、場所及び時間の指定が許されることはない。
- ウ. 勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護士と被告人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
- エ. 弁護士は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
- オ. 裁判所は、勾留されている被告人と弁護士又は弁護士となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No128	接 見	正答率
予備R3-18	正 解	78%
	3	

ア 正しい

39 条 1 項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者……と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と定める。同条項の主体には、身体拘束を受けているすべての被告人又は被疑者が含まれることから、鑑定留置されている被疑者にも同条項の適用がある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最判平 12.6.13 (百選 35 事件) は、「弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは捜査に顕著な支障が生じるときは、捜査機関は、弁護人等と協議の上、接見指定をすることができるのであるが、その場合でも、その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならないのであって (刑訴法 39 条 3 項ただし書)、捜査機関は、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し、被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならない」としている。したがって、本記述は、初回接見について捜査機関による接見の日時、場所及び時間の指定が許されないとしている点で誤っている。

ウ 正しい

最決昭 55.4.28 (百選 36 事件) は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法 39 条 3 項の接見等の指定権を行使することができる」としている。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

430 条 1 項は、「検察官又は検察事務官のした第 39 条第 3 項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる」としており、弁護人は、検察官のした接見指定に対して準抗告によって争うことができる。したがって、本記述は、弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできないとしている点で誤っている。

オ 正しい

207 条 1 項、81 条。207 条 1 項は、「前 3 条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」とし、81 条は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第 39 条第 1 項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と定める。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢 3 となる。